

PrivAI L'illusion de l'Ølecteur synthØtique et la sou

Pourquoi l'AI Safety doit protØger le dØmos contre les
personnes morales augmentØes

CADRE EDITORIAL & PROVENANCE

Direction editoriale : Jean Hugues No¶ Robert, baron Mariani

Editeur responsable : Institut Mariani / C.O.R.S.I.C.A.

Date de projection : 2026-10-04 | Langue : fr

Licence : Creative Commons CC BY-SA 4.0 (Open Commons Default)

STATUT : PROJECTION EN PREPARATION NON GELEE

Ce document constitue le tirage d'epreuve du manuscrit courant.

Il ne vaut pas edition gelee ni certification.

SOMMAIRE DU MANUSCRIT

Chapitre 1 : PrivAI n°1 Qui restera souverain ?

Chapitre 2 : PrivAI n°1 Chapitre 1 : Le mauvais scénario de science-fiction

Pourquoi le péril politique de l'IA ne commence pas par une machine qui se révolte

Chapitre 3 : PrivAI n°1 Chapitre 2 : L'asymétrie est déjà là

Mémoire, données, capital, procédures, temps, juristes, compute et agents

Chapitre 4 : PrivAI n°1 Chapitre 3 : La personne morale augmentée

De l'assistance à l'autonomisation fonctionnelle

Chapitre 5 : PrivAI n°1 Chapitre 4 : Liberté formelle, capacité réelle

L'Autonomie de Capacité appliquée à l'IA

Chapitre 6 : PrivAI n°1 Chapitre 5 : La pathologie du secret

Quand l'algorithme dilue mandat, responsabilité et imputabilité

Chapitre 7 : PrivAI n°1 Chapitre 6 : Prouver face à une machine institutionnelle

Traces, chronologie, conservation, provenance et reconstruction

Chapitre 8 : PrivAI n°1 Chapitre 7 : Le jumeau numérique souverain

Mémoire et continuité au service de la personne, non à sa place

Chapitre 9 : PrivAI n°1 Chapitre 8 : KYS : qui a le droit de me représenter ?

Consentement, correction, révocation et usages autorisés

Chapitre 10 : PrivAI n°1 Chapitre 9 : Democratic Humans in the Loop

L'humain doit garder une capacité réelle, pas une présence cérémonielle

Chapitre 11 : PrivAI n°1 Chapitre 10 : L'infrastructure est l'AI Safety

Compute, données, énergie, modèles et dépendances

Chapitre 12 : PrivAI n°1 Chapitre 11 : Des individus capables ensemble

Articulation avec les communs cognitifs sans capture collective

Chapitre 13 : PrivAI n°1 Chapitre 12 : PrivAI comme Reality Test

Mesurer les capacités réellement rendues à la personne

PrivAI n°1 Qui restera souverain ?

PrivAI n°1 Qui restera souverain ?

****AI Safety, personnes morales augmentées et contre-pouvoir cognitif humain****

Projection de lecture du 4 octobre 2026. Ce n'est pas une édition gelée, pas une charte nouvelle, et pas une certification.

Si cette page et 'projects/privai/site/n1.html' divergent, le présent fichier est la source de corpus.

Deux questions déjà écrites

Le paquet de reprise de ce Livre pose :

> ****Qui restera souverain à l'âge des personnes morales augmentées par l'IA ?****

Le dépôt [acorsica/privai](https://github.com/acorsica/privai), au commit 'f7fe0c03e718bef1deb6c6f8beb2b3af84e39e55', pose une question opérationnelle déjà publiée :

> ****Qui peut agir, au nom de qui, dans quelles limites, et avec quelles preuves ?****

La première vient de *Democratic AI Safety* et du plan de n°1. La seconde vient de l'initiative PrivAI telle qu'elle existe. Le Livre les tient ensemble. Il ne remplace pas la charte, les profils KYS, les contrats ni les configurations de conformance de ce dépôt.

Quatre niveaux à ne pas confondre

“text IA dangereuse en soi ‘ usage dangereux de l'IA ‘ asymétrie institutionnelle amplifiée par l'IA ‘ perte de souveraineté humaine “

Democratic AI Safety traite les deux derniers niveaux sans nier les deux premiers. Le claim C1 y est une thèse analytique, pas un fait mesuré : les cadres d'AI Safety centrés sur le modèle sont nécessaires et insuffisants s'ils ignorent l'agence politique des institutions augmentées. Le falsificateur nommé est une revue montrant que ces cadres empêchent déjà de façon exécutoire, la capture de la décision démocratique.

Traçabilité des actes, §8, formule le risque opératoire : une personne morale déjà puissante, augmentée par des systèmes d'IA, dont la chaîne d'imputabilité reste peu visible. Ce n'est pas la thèse qu'une machine se révolte.

Sommaire relié

1. Le mauvais scénario de science-fiction

La question du n°1 ne commence pas par une IA qui prendrait le pouvoir seule. Elle commence par des acteurs qui existent déjà: sociétés, fondations, fonds,

associations, administrations, plateformes. C2 dans *Democratic AI Safety* rappelle qu'une personne morale peut déjà posséder, contracter, plaider, influencer et durer. L'IA s'ajoute à cette capacité. Elle n'en est pas la condition d'existence.

2. L'asymétrie est déjà là

Mémoire, données, capital, procédures, temps, juristes, calcul et agents ne sont pas répartis comme les droits formels. Le §8 de *Traçabilité des actes* liste des augmentations déjà descriptibles : veille, rédaction, argumentaires, simulation, réponses institutionnelles, optimisation, ciblage, justification a posteriori, lobbying assisté. Ce sont des capacités possibles, pas une mesure unique de puissance.

3. La personne morale augmentée

C3 est une hypothèse : l'IA peut augmenter la capacité politique des personnes morales. Le falsificateur nommé est une évidence empirique que l'IA décentralise d'abord le pouvoir vers les personnes physiques et n'augmente pas sensiblement l'influence des personnes morales déjà puissantes. Le n°1 n'a pas encore ce test.

4. Liberté formelle, capacité réelle

La grammaire d'Autonomie de Capacité dit qu'elle n'est pas un catalogue de mesures, mais une méthode pour produire des mesures capables. L'appliquer à l'IA est un geste de ce Livre. Ce geste n'est pas un résultat déjà démontré dans 'research/autonomia/grammaire_autonomie_de_capacite.md'.

C4, dans *Democratic AI Safety*, est l'hypothèse correspondante : des humains peuvent rester formellement électeurs tout en devenant moins effectifs si des personnes morales augmentées dominent le droit, les marchés, l'attention et la croyance publique.

5. La pathologie du secret

La thèse de *La pathologie du secret* est :

> On ne peut pas exiger un humain pour posséder, puis accepter une machine pour gouverner.

Le secret tactique peut être légitime. L'opacité structurelle est autre chose : elle protège souvent ceux qui administrent le système. DataJust y est un cas documentaire du droit français, pas une preuve générale que tout algorithme public est illégitime.

6. Prouver face à une machine institutionnelle

Une trace utile répond : quel acte, par qui ou par quel système, au nom de quel mandat, avec quelle justification, avec quels effets, qui en répond, comment contester, corriger ou révoquer.

La chaîne minimale du même document est : trace, imputation, justification, correction, révocation ou sanction.

Quatre dilutions sont nommées : « l'institution a décidé », « le processus a été suivi », « le système l'a proposé », « le modèle l'a recommandé ».

Une trace négative enregistre une absence de suite. Elle ne convertit pas le silence en intention. Tracer l'anomalie n'est pas expliquer sa cause.

7. Le jumeau numérique souverain

L'initiative PrivAI préfigure une agence numérique portable : garder la maîtrise des traces, des représentations, des mandats et des actes au changement de modèle, d'opérateur ou d'infrastructure. Un jumeau peut assister. La charte dit qu'il ne vote pas à la place de la personne, n'exerce pas un mandat à sa place, et ne rend pas l'imputation impossible.

Cette projection ne décrit pas un produit livré.

8. KYS : qui a le droit de me représenter ?

La note KYS du 13 août 2026 pose une règle compacte : la personne décide ce qui est partagé, et ce qui peut être fait de ce partage. Le mécanisme proposé est un profil spécialisé, borné par une finalité. Le Cogentigram structurel n'y est pas une mémoire épisodique, pas un diagnostic, et pas une preuve judiciaire. La note dit elle-même que ces profils publics sont des prototypes, pas le produit PrivAI final.

9. Democratic Humans in the Loop

DHITL étend l'humain dans la boucle du geste technique vers une condition politique : la gouvernance de l'infrastructure de calcul. *Democratic AI Safety*, C7, ajoute qu'un opérateur économiquement subordonné ne suffit pas. Le §11.5 du même texte laisse une tension explicite : « all you need » se lit comme le niveau infrastructure, la gouvernance démocratique restant un niveau au-dessus. Le n°1 ne tranche pas cette tension.

10. L'infrastructure est l'AI Safety

Le calcul, les données, l'énergie, les modèles et les dépendances conditionnent les droits qui restent exerçables. Solid, tel que le README de l'initiative le distingue, porte d'abord sur le lieu des données et l'accès. PrivAI, dans ce même README, porte sur l'usage, la délégation d'agir et l'imputabilité. Les deux sont présents comme complémentaires. PrivAI n'y dépend d'aucun stockage particulier.

11. Des individus capables ensemble

Le Livre Vivant prévoit une confédération : renforcer, ne pas cloner. C.O.R.S.I.C.A. peut fournir une infrastructure commune sans devenir l'éditeur de chaque Livre. L'objection 7 de *Democratic AI Safety* reste ouverte : un commun peut lui aussi être capturé. La capacité collective n'est pas, par elle-même, une souveraineté personnelle.

12. PrivAI comme Reality Test

La question pratique d'ajout dans l'architecture de ce projet est :

> Après intervention de PrivAI, la personne dispose-t-elle réellement de davantage de capacité autonome, vérifiable et révocable qu'avant ?

Aucun Reality Case document ne répond encore à cette question dans ce dossier. Le premier objectif de démonstration publié par l'initiative est un export puis un import de Twin, avec conservation vérifiable du principal, des mandats, de la mémoire source, des traces et de la reprise. C'est une épreuve à faire, pas un résultat inscrit ici.

Statut institutionnel retenu

Formulation étroite, suffisante pour publier cette projection :

PrivAI est une initiative en développement dans le périmètre de l'Institut Mariani et de l'association C.O.R.S.I.C.A. Les liens documentaires avec les autres dépôts ne valent ni fusion, ni transfert de données, ni portage juridique, ni financement, ni endossement politique. PrivAI n'est pas un parti, une campagne, un outil électoral, ni une activité commerciale exploitée par C.O.R.S.I.C.A.

Une note de travail du 4 octobre 2026 dans ce dossier propose, en plus, une future PrivAI Foundation sans personnalité juridique propre, qui serait portée juridiquement par C.O.R.S.I.C.A. Les statuts n'ont pas été relus. Cette phrase n'est pas reprise comme un fait par la présente projection. Le détail est dans 'projects/privai/institutional-status.md'.

Ce que cette projection ne fait pas

- elle ne certifie aucun système, aucun modèle, aucune organisation ; - elle ne crée pas de personnalité juridique ; - elle ne branche pas le Guide public ; - elle ne déploie pas 'privai.acorsica.org' ; - elle ne recopie pas la charte PrivAI ; - elle ne traite pas les travaux voisins comme des concurrents.

Contredire

Une objection utile nomme le passage, la source, et le fait ou le texte qui le met en défaut. Le chemin est 'projects/privai/site/contribuer.html', ou l'issue [n°107](https://github.com/JeanHuguesRobert/barons-Mariani/issues/107).

PrivAI n°1 Chapitre 1 : Le mauvais scénario de science-fiction

Pourquoi le péril politique de l'IA ne commence pas par une machine qui se révolte

Chapitre 1 : Le mauvais scénario de science-fiction

1. L'aveuglement hollywoodien

Dans l'imaginaire contemporain, le danger ultime de l'intelligence artificielle est presque toujours mis en scène sous la forme d'une rupture spectaculaire : une machine ou un réseau qui s'éveille soudain à la conscience, refuse d'obéir à ses créateurs, s'empare des silos de missiles ou des réseaux électriques, et engage une guerre d'extermination ou de soumission contre l'humanité. De **Terminator** à **Matrix**, en passant par les variantes modernes de la singularité technologique ou de l'alignement superintelligent hors de contrôle, ce récit d'une « révolte des machines » sature le débat public.

Cette dramaturgie commode a un coût intellectuel et politique exorbitant : elle rend invisibles les menaces réelles, déjà à l'œuvre dans nos institutions.

En polarisant l'attention sur l'hypothèse lointaine d'une entité artificielle dotée d'une volonté propre et se rebellant contre l'ordre humain, la communauté de la sécurité de l'IA (**AI Safety**) dominante a souvent négligé un canal de capture bien plus immédiat, juridiquement armé et déjà historiquement enraciné : ****l'amplification disproportionnée des personnes morales existantes par l'intelligence artificielle****.

La question politique fondatrice n'est pas : ***« Que ferons-nous le jour où une machine exigera sa liberté ? »*** Elle est : ****« Qui restera souverain à l'âge des personnes morales augmentées par l'IA ? »****

2. Quatre niveaux à ne jamais confondre

Pour sortir du brouillard prospectif, il est indispensable d'ordonner la réalité selon une échelle de gravité et de nature distinctes. L'analyse de sécurité démocratique développée dans le Corpus (**Democratic AI Safety**, §1) pose quatre niveaux qu'il est impératif de ne jamais confondre :

“text Niveau 1 : L'IA dangereuse en soi ‘ Niveau 2 : L'usage dangereux de l'IA par un acteur malveillant ‘ Niveau 3 : L'asymétrie institutionnelle amplifiée par l'IA ‘ Niveau 4 : La perte effective de souveraineté humaine “

1. ****L'IA dangereuse en soi (Niveau 1)**** relève des failles intrinsèques du modèle : hallucinations critiques, biais toxiques, dérives d'alignement ou incapacité à maîtriser un processus de raisonnement récursif. C'est le terrain de l'*AI Safety* purement technique.
2. ****L'usage dangereux (Niveau 2)**** relève de la cybercriminalité, de la guerre de l'information ou du terrorisme assisté : un attaquant humain instrumentalise un outil algorithmique pour fabriquer des armes biologiques, perpétrer une fraude massive ou paralyser un hôpital.
3. ****L'asymétrie institutionnelle amplifiée (Niveau 3)**** change de nature : il ne

s'agit plus d'une infraction ni d'un bogue, mais du fonctionnement *légale et ordinaire* de structures de pouvoir (multinationales, banques d'investissement, administrations centrales, plateformes de données) qui intègrent des capacités d'optimisation, de mémoire, de veille, d'influence et de calcul hors de portée de toute personne physique. 4. **La perte de souveraineté humaine (Niveau 4)** constitue le point de bascule politique : la situation où les citoyens, tout en conservant formellement leurs droits constitutionnels et leur bulletin de vote, cessent d'être les véritables sujets de la décision collective, parce que l'environnement légal, discursif, économique et cognitif est intégralement préempté par des organisations machiniques.

PrivAI ne nie nullement la réalité des niveaux 1 et 2. Mais le projet pose avec force que l'AI Safety classique s'arrête exactement là où le danger politique commence : aux niveaux 3 et 4.

3. Le précédent séculaire : la corporation comme automate juridique

L'erreur originelle consiste à croire que les systèmes non-humains sont apparus avec le silicium. Or, la civilisation occidentale a inventé l'acteur non-humain doté d'immortalité et d'accumulation de puissance dès le Moyen Âge : **la personne morale** (*persona ficta*).

Comme l'ont formalisé les canonistes du XIII^e siècle (notamment le pape Innocent IV lors du concile de Lyon en 1245), puis le droit des sociétés commerciales à partir des Compagnies des Indes au XVII^e siècle, la personne morale est un artefact institutionnel capable : - de posséder des biens sans jamais mourir ; - d'ester en justice et de mobiliser des armées d'avocats ; - de contracter avec des tiers et d'échapper à la finitude biologique de ses fondateurs ; - d'accumuler du capital génération après génération ; - de diluer la responsabilité personnelle et morale individuelle derrière l'écran de l'intérêt social.

La corporation moderne fonctionnait déjà comme un algorithme institutionnel avant l'informatique : un ensemble de règles, de statuts, d'optimisations fiscales, de procédures hiérarchiques et de mandats visant à maximiser un objectif défini (le profit des actionnaires ou la perpétuation de l'appareil administratif).

L'introduction de l'intelligence artificielle ne crée pas ce pouvoir institutionnel autonome ex nihilo : **elle lui donne des ailes algorithmiques**.

L'IA confère à la personne morale une vitesse de calcul, une capacité de surveillance, une mémoire documentaire infinie et une réactivité tactique qui achèvent d'écraser l'échelle humaine.

Le danger n'est donc pas une créature cybernétique échappée d'un laboratoire ; le danger est la consolidation d'un féodalisme institutionnel où des personnes morales surpuissantes transforment les êtres humains en simples variables d'ajustement de leurs modèles prédictifs.

PrivAI n°1 Chapitre 2 : L'asymétrie est déjà là

Mémoire, données, capital, procédures, temps, juristes, compute et agents

Chapitre 2 : L'asymétrie est déjà là

1. La fiction de l'égalité formelle des parties

Le droit libéral classique repose sur un postulat philosophique majestueux mais aveugle : l'égalité théorique des sujets de droit devant la loi et le juge. Qu'il s'agisse d'un individu isolé ou d'une firme multinationale cotée, le code civil et le code de procédure les traitent comme des parties interchangeables, présumées également capables de contracter, de défendre leurs intérêts, de lire les clauses contractuelles et de produire des preuves.

Dans le monde matériel, cette égalité formelle a toujours été battue en brèche par les disparités économiques. Mais l'avènement de l'IA transforme cette disparité quantitative en une **rupture qualitative d'échelle cognitive**.

Un être humain est biologiquement borné : - sa mémoire de travail est limitée à quelques concepts simultanés ; - son temps de veille utile ne dépasse pas une quinzaine d'heures par jour ; - son énergie cognitive s'épuise face au jargon administratif, aux formulaires kafkaïens et aux procédures contentieuses dilatoires ; - sa durée de vie est finie et ses ressources financières s'érodent rapidement lors d'un litige.

Face à lui, la personne morale augmente opère sur un plan d'existence radicalement différent : - **Mémoire sans oublier** : indexation vectorielle exhaustive de millions de pages contractuelles, d'historiques d'échanges, de traces numériques et de précédents jurisprudentiels ; - **Présence continue** : surveillance algorithmique 24 heures sur 24, analyse en continu des comportements, réévaluation automatique des risques et des prix ; - **Puissance de calcul monopolistique** : clusters de serveurs capables de simuler des millions d'arbres de décision stratégiques en quelques secondes ; - **Endurance procédurale infinie** : capacité à multiplier les requêtes, à automatiser la rédaction d'écritures juridiques et à submerger l'adversaire sous des torrents de pièces sans jamais éprouver la moindre lassitude psychologique.

2. Les huit vecteurs de disproportion

L'analyse comparative formalisée dans l'annexe méthodologique de PrivAI (*Matrice des asymétries*, 2026) décompose ce gouffre structurel selon huit dimensions concrètes :

| Dimension | Personne physique (humain) | Personne morale augmentée (firme, plateforme, État) | |---|---|---| | ****1. Calcul & Infra**** | Terminateurs personnels grand public, dépendants du cloud propriétaire. | Clusters industriels dédiés, modèles frontières en local, souveraineté matérielle. | | ****2. Mémoire & Contexte**** | Mémoire biologique sélective, perte d'archives, surcharge informationnelle. | RAG institutionnel massif, bases vectorielles illimitées,

historique exhaustif. | | **3. Temps & Pœrennitœ** | Finitude biologique, œpuisement psychique, temps contraint. | Immortalitœ juridique, rotation impersonnelle des œquipes, endurance illimitœ. | | **4. Vitesse d'exœcution** | Rythme circadien, dœlibœration lente, dœlais humains de lecture. | Infœrence à la milliseconde, automatisation des actes, dœcision temps rœel. | | **5. Prœsence active** | Attention morcelœ, indisponibilitœ frœquente. | Omniprœsence continue sur tous les canaux, capteurs et marchœs. | | **6. Capture cognitive** | Sujet aux biais de confirmation, à la fatigue et au profilage ciblœ. | Modœles prœdictifs de captation de l'attention, ingœnierie comportementale de masse. | | **7. Imputabilitœ** | Responsabilitœ pœnale et civile corporelle, non dœlœguable. | Dilution algorithmique des fautes, secret des affaires, œcrans procœduraux. | | **8. Souverainetœ effective** | Droits formels sur papier, impuissance pratique d'audit ou de riposte. | Capacitœ unilatœrale d'imposer des conditions d'usage et des arbitrages forcœs. |

3. L'arsenal invisible de l'augmentation institutionnelle

Comme le relœve le §8 du document source *Traœabilitœ des actes*, l'augmentation par l'IA ne consiste pas à remplacer le prœsident-directeur gœnœral par un algorithme. Elle consiste à œquiper chaque œtage de la bureaucratie privœ ou publique d'un arsenal d'outils asymœtriques :

1. **La veille rœglementaire prœdictive** : Dœtection prœcoce des failles juridiques et des projets de loi avant mœme leur dœbat public, permettant de verrouiller des positions de lobbying avant que la sociœtœ civile n'ait compris l'enjeu. 2. **La rœdaction contentieuse de saturation** : Gœnœration industrielle de mœmoires en dœfense de mille pages conçus pour dœcourager les requœrants individuels et œpuiser les magistrats instructeurs. 3. **Le profilage comportemental et la tarification discriminatoire** : œvaluation dynamique de la vulnœrabilitœ psychologique ou financiœre d'un citoyen ou consommateur, conduisant à des refus de prœt, des augmentations de prime d'assurance ou des censures de compte sans recours effectif. 4. **L'alibi algorithmique** : Dœfausse systœmatique des dirigeants sur un prœtendu « modœle objectif » pour justifier des dœcisions antisociales ou arbitraires (*« Ce n'est pas nous qui refusons votre droit, c'est l'algorithme de conformitœ »*).

L'asymœtrie n'est pas une projection pour 2040. Elle est dœjà là Chaque fois qu'un citoyen tente de contester une notification d'indu de la Caisse d'Allocations Familiales, un bannissement de compte bancaire en ligne ou une dœcision de rejet de visa, il fait l'œpreuve directe de cette asymœtrie impitoyable.

PrivAI n°1 Chapitre 3 : La personne morale augmentée

De l'assistance à l'autonomisation fonctionnelle

Chapitre 3 : La personne morale augmentée

1. La bascule : de l'outil passif à l'agent exécutif

Pendant des décennies, l'informatique de gestion est restée un outil subordonné. Une feuille de calcul, un progiciel de facturation ou un moteur de recherche documentaire exécutaient docilement des ordres humains délimités. L'employé lisait le résultat, prenait sa décision, signait le bordereau et engageait sa responsabilité ou celle de son service.

L'irruption des architectures d'agents autonomes et des modèles de fondation opère une rupture paradigmatique : le passage de **"l'assistance bureautique"** à **"l'autonomisation fonctionnelle"**.

Dans une personne morale moderne, les systèmes d'IA ne se contentent plus de suggérer une formulation ou de classer un dossier : - ils détectent des signaux faibles de marché à la microseconde ; - ils orchestrent des chaînes d'actions complexes reliant bases de données, API bancaires et envois de courriers recommandés électroniques ; - ils déclenchent de manière autonome des suspensions de service, des pénalités financières, des clôtures de compte ou des licenciements algorithmiques (comme l'illustrent les plateformes de livraison ou de logistique) ; - ils produisent des justifications narratives rétrospectives parfaites, calibrées pour décourager tout recours contentieux.

La personne morale cesse d'être une assemblée d'humains outillés par des machines : elle devient un **"hybride cybernétique institutionnel"**, où l'immense majorité des décisions de premier niveau est prise par des boucles agentiques, les administrateurs humains ne servant plus que de parapluie juridique pour satisfaire aux exigences formelles du droit positif.

2. L'hypothèse centrale C3 et son œuvre de falsification

Le document doctrinal fondateur de PrivAI (*"Democratic AI Safety"*, §1) pose l'hypothèse analytique **"C3"** :

> **"Hypothèse C3 :"** Les systèmes d'intelligence artificielle augmentent la capacité politique, juridique, économique et opérationnelle des personnes morales de façon disproportionnée par rapport à celle des personnes physiques.

Pour satisfaire aux critères de la Seconde Méthode et refuser tout dogmatisme idéologique, cette thèse est soumise à une condition de falsification explicite :

> **"Falsificateur potentiel de C3 :"** L'apport d'une preuve empirique indiscutable démontrant que l'IA décentralise d'abord le pouvoir effectif vers les personnes physiques et ne renforce pas sensiblement l'influence des personnes morales déjà dominantes.

Qu'observe-t-on dans le monde réel ? Certes, chaque individu peut aujourd'hui interroger un grand modèle linguistique depuis son smartphone pour rédiger un courrier ou traduire un texte. Mais cette démocratisation apparente de l'accès masque une concentration vertigineuse de l'infrastructure : 1. **La dépendance capitaliste et matérielle : ** L'entraînement et le déploiement des modèles frontières exigent des milliards de dollars de capital, des gigawatts d'énergie et des centaines de milliers d'accélérateurs matériels monopolisés par une poignée de conglomérats transnationaux. 2. **L'asymétrie d'intégration : ** Un particulier utilise un agent pour corriger un devoir ou résumer un article ; une grande entreprise intègre des milliers d'agents spécialisés dans son ERP, ses flux de données propriétaires, ses contrats d'assurance et ses circuits de lobbying. 3. **Le verrouillage propriétaire : ** L'individu reste le locataire précaire d'une API révocable à tout moment, sans garantie de pérennité, de confidentialité ni d'auditabilité de ses données.

L'hypothèse C3 n'est donc pas falsifiée par les faits ; elle est au contraire quotidiennement vérifiée par l'observation des rapports de force industriels et sociaux.

3. L'institution comme souverain de fait

Lorsque la personne morale acquiert cette autonomisation fonctionnelle, elle franchit le seuil de la souveraineté de fait.

Dans la théorie politique classique, la souveraineté se définit par le monopole de la contrainte légitime et la capacité de dire le droit en dernier ressort (*decisionism* schmittien ou autorité bodinienne). Or, que fait une grande plateforme numérique lorsqu'elle bannit arbitrairement un utilisateur, confisque ses revenus publicitaires, supprime son historique relationnel et refuse toute voie de recours devant un magistrat humain ? **Elle exerce une justice privée extra-étatique, instantanée et sans appel.**

Que fait une administration publique lorsqu'elle applique aveuglément le score d'un algorithme opaque pour radier des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en opposant le secret administratif et la complexité technique aux travailleurs sociaux désemparés ? **Elle substitue la loi de la machine statistique à la délibération républicaine.**

L'entité qui gouverne effectivement n'est plus le parlement, ni le citoyen souverain par son suffrage : c'est la personne morale augmentée par l'algorithme, opérant au-dessus des frontières et en dessous des radars de la responsabilité politique.

PrivAI n°1 Chapitre 4 : Liberté formelle, capacité réelle

L'Autonomie de Capacité appliquée à l'IA

Chapitre 4 : Liberté formelle, capacité réelle

1. La tragédie des droits sans capacité

L'histoire des démocraties constitutionnelles regorge de déclarations sublimes énonçant des droits universels dont les citoyens ne peuvent jamais jouir concrètement faute de moyens matériels pour les faire valoir. De la critique marxiste des « libertés bourgeoises » à l'approche par les capacités développée par Amartya Sen, la philosophie politique a depuis longtemps identifié cet écueil : ****un droit proclamé sur le papier sans capacité effective d'exercice n'est qu'une fiction pacificatrice.****

Dans le champ numérique et algorithmique contemporain, cette mystification atteint son paroxysme.

Les règlements européens (RGPD, DSA, DMA, AI Act) égrènent une longue litanie de droits formels octroyés à l'individu : - « droit à la portabilité des données » ; - « droit d'accès et de rectification » ; - « droit à une explication humaine face à une décision automatisée » ; - « droit de recours et de contestation ».

Mais qu'advient-il lorsque le citoyen tente d'exercer ces droits face à une plateforme transnationale ou à une bureaucratie étatique ? Il se heurte à un fichier JSON illisible de dix gigaoctets sans logiciel pour le lire, à une clause d'arbitrage forcé rédigée en droit californien, ou à une réponse automatique générique par un bot affirmant que la décision a respecté les protocoles internes.

Le droit existe en théorie ; la capacité réelle d'agir, de comprendre et de riposter est nulle.

2. La grammaire de l'Autonomie de Capacité

Pour sortir de cette impuissance institutionnelle, PrivAI s'appuie sur la matrice conceptuelle forgée par l'Institut Mariani : ****l'Autonomie de Capacité**** (*research/autonomia/grammaire_autonomie_de_capacite.md*).

Conçue initialement pour penser la souveraineté territoriale et collective contre la dépendance statutaire, cette grammaire politique pose qu'une souveraineté ne se mesure pas au nombre de compétences concédées sur un parchemin législatif, mais à la possession effective des leviers concrets d'autodétermination : 1.

****L'autonomie matérielle et technique : **** disposer de ses propres outils, de ses serveurs, de ses modèles et de son énergie, sans dépendre d'un tiers souverain révocable ; 2. ****L'autonomie de preuve et d'instruction : **** être en mesure d'établir des faits vérifiables indépendamment des registres du prince ou de la corporation ; 3. ****L'autonomie de décision : **** ne déléguer aucun pouvoir arbitraire sans mandat borné, révocable et auditable à chaque instant.

Appliquer l'Autonomie de Capacité à l'intelligence artificielle est le geste

politique novateur de PrivAI. Il s'agit de substituer à l'attitude passive de l'utilisateur assisté ou du consommateur plaignant une posture de **souveraineté cognitive outillée**.

3. L'hypothèse C4 : l'obsolescence politique de l'humain

Ce passage de la liberté formelle à l'impuissance réelle fonde l'hypothèse centrale **C4** du projet PrivAI (*Democratic AI Safety*, §1) :

> **Hypothèse C4 :** Les Êtres humains peuvent demeurer formellement des citoyens électeurs tout en devenant politiquement obsolètes, si les personnes morales augmentées par l'IA préemptent intégralement l'espace du droit, des marchés, de l'attention, de l'information et des croyances publiques.

La souveraineté politique démocratique repose sur l'idée que le citoyen délibère, forge son jugement au contact d'arguments contradictoires, et choisit des représentants dont les actes sont contrôlables.

Or, si les flux d'information sont calibrés par des modèles de captation neuro-cognitive, si les partis politiques sont remplacés par des machines de micro-ciblage psychographique, si les programmes législatifs sont rédigés par des cabinets de conseil équipés d'agents algorithmiques, et si les électeurs sont désormais modélisés ou remplacés par des « citoyens synthétiques » dans les sondages prédictifs, que reste-t-il du suffrage universel ?

Un simulacre cérémoniel. L'électeur met un bulletin dans une urne pour arbitrer entre des choix dont la formulation, la diffusion et l'exécution lui ont totalement échappé.

L'objectif de PrivAI n'est pas de rédiger une charte éthique supplémentaire. Il est de construire les prothèses technologiques, juridiques et cognitives qui restituent à la personne humaine sa capacité effective de faire pièce à la mesure des personnes morales augmentées.

PrivAI n°1 Chapitre 5 : La pathologie du secret

Quand l'algorithme dilue mandat, responsabilité et imputabilité

Chapitre 5 : La pathologie du secret

1. L'axiome de symétrie : posséder ou gouverner

Dans le droit moderne de la propriété intellectuelle, une digue fondamentale a été érigée par les offices de brevets et les cours de justice du monde entier (décisions Stephen Thaler / DABUS de l'USPTO, de l'OEB et de la Cour suprême du Royaume-Uni) : **«un système d'intelligence artificielle ne peut jamais être désigné comme inventeur ni titulaire d'un brevet»**. Le droit exige qu'une personne physique humaine soit nommée pour assumer la responsabilité et recueillir le titre patrimonial.

De cet état du droit positif découle l'axiome fondateur formulé dans le document source **La pathologie du secret** :

> **« On ne peut pas exiger un humain pour posséder, puis accepter une machine pour gouverner. »**

Si l'ordre juridique refuse catégoriquement d'accorder la personnalité juridique à l'algorithme dès lors qu'il s'agit de s'approprier un actif privé, comment pourrait-il tolérer qu'une bureaucratie ou une corporation se retranche derrière l'opacité d'un modèle algorithmique pour trancher des destins humains, allouer des aides publiques, tarifier des assurances ou censurer l'expression citoyenne ?

L'asymétrie est ici morale et politique : les profits et les brevets sont jalousement attribués aux maîtres humains du capital ; les fautes, les discriminations et les erreurs de jugement sont opportunément rejetées sur l'infailibilité supposée ou l'inscrutabilité de la machine.

2. Secret tactique contre opacité structurelle

Il importe de dissiper un malentendu fréquent entretenu par les défenseurs des systèmes fermés : tout secret n'est pas illégitime.

Il faut distinguer rigoureusement : - **«Le secret tactique ou opérationnel :»** temporaire, proportionné et finalisé. C'est la confidentialité d'une négociation diplomatique en cours, le secret d'une instruction personnelle pour protéger la présomption d'innocence, ou la clé cryptographique d'un coffre-fort numérique personnel. Ce secret protège une liberté ou une stratégie légitime sans modifier les règles générales du droit. - **«L'opacité structurelle :»** permanente, systémique et institutionnalisée. C'est la dissimulation des paramètres de pondération d'un algorithme de sélection universitaire (type Parcoursup en France), le refus de publier le code source d'un système de notation du risque social, ou l'invocation du « secret des affaires » pour empêcher l'audit d'un modèle prédictif d'assurance santé.

L'opacité structurelle ne protège pas la sécurité du système contre les pirates :

elle protège les gestionnaires du système contre l'examen démocratique et l'obligation de rendre des comptes. Elle constitue une véritable pathologie politique, en restaurant sous des dehors technocratiques le principe absolutiste du *secretum imperii* (le secret d'État échappant à la loi commune).

3. La leçon démocratique du précédent DataJust

Le précédent français de **DataJust** (analysé en détail dans le *Reality Case 02* de PrivAI) offre une démonstration magistrale de cette derive et des moyens de la conjurer.

Créé par décret en mars 2020, DataJust était un projet du ministère de la Justice visant à concevoir un algorithme de traitement automatisé des décisions judiciaires pour établir un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels. Bien que par des meilleures intentions managériales (harmonisation des jurisprudences, aide à la négociation amiable, documentation des magistrats), le projet a immédiatement suscité l'inquiétude légitime du Conseil national des barreaux, des syndicats de magistrats et des associations de victimes : - crainte d'un barème officieux contraignant standardisant la douleur humaine ; - opacité des critères d'extraction sémantique et des coefficients appliqués aux séquences des victimes ; - risque majeur de voir les compagnies d'assurance exploiter ce modèle indicatif pour imposer des transactions au rabais aux accidentés isolés.

Face à la mobilisation doctrinale, technique et politique, le gouvernement a été contraint d'abroger formellement le décret DataJust en janvier 2022 (décret n° 2022-55).

Cette abrogation n'était pas un échec technologique : elle a constitué **une victoire majeure de l'imputabilité humaine**. Elle a rappelé que la justice ne peut pas être externalisée vers un moteur statistique dont nul ne peut interroger la conscience ni sanctionner l'arbitraire.

Un citoyen a le droit imprescriptible de savoir quel esprit humain a pesé sa peine, sur quelles bases de droit explicites, et devant quelle juridiction vivante il peut en appeler.

PrivAI n°1 Chapitre 6 : Prouver face à une machine institutionnelle

Traces, chronologie, conservation, provenance et reconstruction

Chapitre 6 : Prouver face à une machine institutionnelle

1. L'inégalité devant la preuve

Dans tout litige qui oppose un citoyen à une grande organisation (administration fiscale, opérateur de télécommunications, banque de dépôt ou plateforme de réseaux sociaux), le nœud du conflit réside dans **l'accès et la validité de la preuve**.

L'institution possède les serveurs, conserve les journaux de connexion (*logs*), définit les horodatages, paramètre les règles d'effacement automatique et choisit les extraits qu'elle accepte de communiquer. L'individu, lui, ne dispose le plus souvent que de captures d'écran contestables, d'emails isolés ou de sa propre bonne foi.

Dès lors que l'institution déploie des systèmes d'IA pour automatiser la détection des anomalies, les contrôles de conformité ou le blocage d'accès, cette asymétrie probatoire devient absolue : - la machine institutionnelle génère des millions de traces cryptées inaccessibles à l'administré ; - l'individu est sommé de prouver un fait négatif (*« prouvez que vous n'avez pas commis l'infraction signalée par notre réseau neuronal »*) ; - en cas d'erreur flagrante, l'institution brandit le rapport statistique de ses outils comme une vérité scientifique objective indiscutable.

Rétablir la souveraineté humaine exige d'armer la personne physique d'une infrastructure probatoire autonome capable d'opposer des preuves matérielles vérifiables aux allégations des machines institutionnelles.

2. La chaîne minimale d'imputabilité

Pour briser la dilution décisionnelle, le document doctrinal ***Traçabilité des actes*** (§3) définit la ****chaîne minimale d'imputabilité**** à laquelle tout système d'action numérique doit impérativement se conformer :

“text Trace vérifiable Imputation humaine (qui a agi ou ordonné ?)
Justification matérielle (en vertu de quel mandat ou règle ?) Possibilité de correction contradictoire Sanction ou révocation effective en cas d'arbitraire
”

Si l'un de ces maillons est manquant ou obscurci, le système bascule dans l'arbitraire.

En pratique, les organisations contemporaines s'ingénient à saboter cette chaîne par **quatre stratégies types de dilution de la responsabilité** : 1. «

L'institution a décidé »* (dilution par la masse anonyme) : le directeur renvoie au conseil d'administration, qui renvoie aux comités d'éthique, qui renvoient à la gouvernance globale. Nul n'est coupable parce que tout le monde est réputé agir au nom de l'entité abstraite. 2. « Le processus a été respecté »* (dilution par la

conformité procédurale) : le respect formel des étapes d'un formulaire certifié ISO ou d'un flux de travail interne tient lieu de justification morale et juridique, indépendamment de l'injustice flagrante du résultat. 3. *« Le système l'a proposé »* (dilution technique) : l'opérateur humain affirme qu'il n'a fait que valider la recommandation de l'application métier, tout en reconnaissant qu'il ne disposait que de trois secondes pour l'examiner. 4. *« Le modèle l'a recommandé »* (l'alibi algorithmique suprême) : le recours à un réseau de neurones profond dont l'inscrutabilité mathématique est originaire en force majeure cognitive dédouanant toute responsabilité humaine.

PrivAI pose comme règle cardinale le refus catégorique de ces quatre alibis :
tout acte opposable à une personne physique doit pouvoir être rattaché à une chaîne humaine de mandat identifiable, explicitable et sanctionnable.

3. Traces négatives et reconstruction temporelle

Une traçabilité émancipatrice ne se limite pas à accumuler passivement des fichiers de journalisation. Elle repose sur deux exigences techniques et juridiques rigoureuses :

La trace négative Dans l'expérience quotidienne des citoyens face aux bureaucraties, l'arme la

La restructibilité temporelle intégrale Un rapport d'audit algorithmique fourni trois ans apr

Sans cette restructibilité, l'auditabilité n'est qu'un théâtre managérial. Donner aux citoyens les moyens de générer des **requêtes cryptographiques infalsifiables** de leurs interactions avec les personnes morales constitue le premier jalon de leur contre-pouvoir probatoire.

PrivAI n°1 Chapitre 7 : Le jumeau numérique souverain

Mémoire et continuité au service de la personne, non à sa place

Chapitre 7 : Le jumeau numérique souverain

1. L'avatar captif contre l'agent souverain

Dans le modèle économique dominant des conglomérats technologiques, l'« agent personnel » proposé à l'utilisateur est un cheval de Troie. Qu'il s'agisse des assistants vocaux, des assistants d'écriture intégrés aux systèmes d'exploitation propriétaires ou des profils prédictifs du cloud marchand, ces outils fonctionnent comme des **«dispositifs d'expropriation continue»** : - les échanges, émotions, doutes et préférences de l'utilisateur sont captés sur des serveurs distants ; - ces traces nourrissent l'entraînement des modèles de la plateforme sans rétribution ni audit ; - l'individu devient prisonnier d'un écosystème fermé (**«vendor lock-in»**) : s'il quitte la plateforme, il perd l'intégralité de sa mémoire augmentée et de ses routines cognitives.

À cet avatar captif, PrivAI oppose le concept de **«Jumeau Numérique Souverain»** (**«Sovereign Digital Twin»**).

Le jumeau numérique souverain n'est pas un double fantasmé ou une réplique synthétique prétendant singer la conscience humaine. C'est une **«prothèse cognitive locale et autonome»**, directement détenue, gouvernée et contrôlée par la personne physique : - il fonctionne en priorité en local (**«local-first»**) ou sur une infrastructure personnelle certifiée ; - il conserve l'archive exhaustive des interactions, lectures, preuves et engagements de la personne ; - il agit comme un **«bouclier cognitif»** capable d'analyser, de filtrer et de négocier les sollicitations agressives des algorithmes des personnes morales ; - il rétablit une égalité de calcul et de mémoire face aux machines institutionnelles.

2. Le principe absolu de non-substitution politique

La tentation transhumaniste ou technocratique consisterait à confier au jumeau numérique la gestion intégrale de la vie citoyenne, jusqu'à lui déléguer le droit de vote ou la prise de décision publique.

PrivAI pose ici une ligne rouge infranchissable, codifiée dans la doctrine

«Anti-Demos» ([*projects/privai/doctrine/anti-demos.md*](https://projects.privai.io/doctrine/anti-demos.md)) :

> **«Règle de non-substitution :»** Le jumeau numérique souverain assiste, mémorise, prépare, structure et calcule pour son titulaire. **«Il ne le remplace jamais.»** Il ne vote pas, n'exerce aucun mandat électif, ne délégué pas à la place du citoyen dans l'assemblée, et ne dilue en aucun cas la responsabilité juridique et morale de la personne physique.

Le politique est le domaine exclusif de la chair, de la conscience morale, de la mortalité et du destin partagé. Une machine, si sophistiquée soit-elle, ne souffre pas des conséquences d'une mauvaise loi, ne meurt pas sur un champ de bataille, ne

paie pas d'impôt et ne ressent ni l'injustice ni l'espoirance. Accorder le vote à un jumeau numérique ou à un agent algorithmique reviendrait à offrir aux gosses du silicium et aux gestionnaires d'infrastructures autant de voix électorales qu'ils peuvent alimenter de cartes graphiques.

Le jumeau prépare le citoyen à voter avec discernement face au matraquage de l'ingénierie sociale ; il ne glisse jamais le bulletin dans l'urne.

3. L'Épreuve de migration : la garantie Migration-Tested v0.1

Une liberté technique qui disparaît dès qu'on change de fournisseur est une illusion commerciale.

Comme l'établit le *Reality Case 01* de PrivAI, un jumeau numérique ne mérite le qualificatif de « souverain » que s'il satisfait rigoureusement à l'épreuve de **Migration-Tested** : 1. **L'indépendance du modèle de fondation** : La mémoire, la structure de pensée, les mandats et les préférences du jumeau doivent pouvoir être extraits d'un modèle d'inférence A (par exemple un modèle commercial propriétaire) et réinstanciés sans perte de sens sur un modèle B (un modèle open-weights tournant sur une machine locale isolée). 2. **L'intégrité de la chaîne de mandat** : Lors de la migration, les droits d'accès conférés à des tiers, les révocations d'autorisation et l'historique des vérifications cryptographiques doivent être conservés intacts. 3. **Le format ouvert non-propriétaire** : Les représentations cognitives ne doivent dépendre d'aucune base de données opaque, mais de spécifications ouvertes, inspectables par tout développeur indépendant.

La souveraineté numérique ne se décrit pas dans des manifestes : elle se mesure à la vitesse et à la fidélité avec lesquelles un citoyen peut emporter son jumeau d'un serveur à un autre sans rien perdre de son autonomie.

PrivAI n°1 Chapitre 8 : KYS : qui a le droit de me représenter ?

Consentement, correction, révocation et usages autorisés

Chapitre 8 : KYS : qui a le droit de me représenter ?

1. La captation prédatrice de l'identité psychocognitive

Dans le capitalisme de surveillance contemporain, la détention ne concerne plus seulement le travail physique ou la consommation de biens matériels : elle porte sur **l'intimité psychocognitive** de chaque individu.

À travers la collecte permanente des requêtes de recherche, des micro-pauses de défilement d'écran, des inflexions de voix enregistrées par les téléphones intelligents et des historiques d'achats, les personnes morales numériques élaborent des **profils comportementaux exhaustifs** à l'insu des utilisateurs : - ces profils cartographient les failles émotionnelles, les deuils, les angoisses médicales, les penchants politiques et les vulnérabilités financières ; - ils sont monétisés sur des marchés opaques de courtiers en données (***data brokers***) ; - ils sont exploités par des compagnies d'assurance pour moduler les tarifs, par des algorithmes de recrutement pour filtrer les candidats à l'emploi, et par des officines électorales pour orienter le vote par persuasion clandestine.

Face à cette expropriation continue de la conscience, le cadre réglementaire classique du consentement (la case à cocher « J'accepte les conditions générales d'utilisation ») est une farce tragique. C'est un consentement extorqué sous contrainte de déclasserment social.

2. Le principe KYS : Know Your Sources / Know Your Self

Pour restaurer le gouvernement de soi face aux machines institutionnelles, PrivAI et l'architecture Cogentia ont forgé le protocole ****KYS**** (***Know Your Sources / Know Your Self***), analysé dans le ***Reality Case 04*** :

“text La personne physique décide souverainement : 1. De ce qui est extrait de son for intérieur et de ses archives ; 2. Du tiers exact qui est autorisé à accéder ; 3. De la finalité exclusive pour laquelle cet accès est consenti ; 4. Du périmètre temporel au-delà duquel l'autorisation expire ; 5. Du droit inconditionnel de corriger ou de révoquer l'accès à tout instant. “

KYS substitue au profilage comportemental universel et subi la logique de la ****projection cognitive bornée par finalité****.

Lorsque je m'adresse à un médecin en ligne, mon jumeau souverain ne lui expose que l'extrait pertinent de mon dossier clinique (la projection médicale), à l'exclusion stricte de mes opinions philosophiques, de mes transactions bancaires ou de mes relations d'amitié. Lorsque je postule à une mission professionnelle, je ne dévoile que la projection certifiée de mes compétences techniques et de mes réalisations vérifiables, sans livrer mon historique de navigation.

La représentation de soi cesse d'être une traînée de données éparpillée et

exploitée par des tiers : elle redevient une **délégation d'agir contrôlée et scellée**.

3. Le triptyque d'émancipation : Révocation, Correction, Audit

Pour Être effective, la projection KYS s'appuie sur trois garanties techniques et juridiques non-négociables :

La révocabilité instantanée et physique Révoquer un consentement ne doit pas consister à en

Le droit de correction contradictoire Si une institution produit une inférence dégradante ou err

L'interdiction du profilage totalisant PrivAI défend l'interdiction constitutionnelle absolue de to

L'Être humain est une conscience singulière, irréductible à un vecteur latent dans l'espace d'intégration d'un réseau de neurones.

PrivAI n°1 Chapitre 9 : Democratic Humans in the Loop

L'humain doit garder une capacité réelle, pas une présence cérémonielle

Chapitre 9 : Democratic Humans in the Loop

1. L'imposture du « Human-in-the-Loop » cérémoniel

Dans les textes réglementaires contemporains, notamment l'article 14 du règlement européen sur l'intelligence artificielle (*AI Act*), la notion de « contrôle humain » (*human oversight* ou *Human-in-the-Loop* - HITL) est omniprésente. Elle est présentée comme le remède universel contre les dérives des systèmes à haut risque : un opérateur humain doit être placé dans la boucle pour valider, corriger ou suspendre la décision algorithmique.

Sur le terrain sociologique et économique réel, ce dispositif s'est mué en une ****pure fiction de fausse juridique****.

Considérons la situation d'un travailleur de plateforme, d'un modérateur de contenus sous-traité dans un pays à bas salaires, ou d'un gestionnaire d'allocations sommé de traiter soixante dossiers par heure : - l'opérateur dispose de quelques secondes pour valider des recommandations générées par un modèle complexe de plusieurs milliards de paramètres ; - contester la suggestion de l'algorithme exige de rédiger un rapport justificatif chronophage qui dégrade ses indicateurs de performance managériale (*KPIs*) ; - en pratique, le travailleur valide mécaniquement plus de 98 % des décisions automatiques en raison du ****biais d'automatisation**** (*automation bias*).

Cet humain n'est pas un contrôleur : c'est un ****fusible juridique****. Sa présence minimale sert uniquement à la personne morale pour affirmer devant le juge qu'il n'y a pas eu de décision entièrement automatisée, et pour faire porter la responsabilité d'une bavure sur un employé précaire plutôt que sur les concepteurs du système.

2. La doctrine DHITL : de l'opérateur asservi au citoyen délibérant

Face à cette mystification managériale, PrivAI formalise l'impératif politique ****DHITL**** (*Democratic Humans in the Loop*), posé par le document source *Democratic AI Safety* (§11) et l'axiome ****C7**** :

> ****Doctrine C7**** : Le contrôle humain d'un système d'IA ayant un impact démocratique, juridique ou institutionnel est insuffisant s'il est confié à un opérateur économiquement subordonné. La sécurité démocratique exige des humains délibérants, indépendants et collectivement responsables au sein de la boucle de décision.

DHITL redéfinit radicalement les conditions de validité du contrôle humain :

1. ****L'indépendance statutaire du contrôleur**** : Le citoyen ou le collègue d'experts examinant une décision algorithmique ne doit pas être soumis à un lien de subordination hiérarchique ni à une pression de rentabilité financière de la

part de l'entité gestionnaire. 2. **Le temps de délibération garanti : ** Nul examen humain n'est opposable s'il n'accorde pas le temps matériel nécessaire à l'analyse contradictoire des pièces et à la vérification des données sources. 3. **L'outillage contradictoire autonome : ** Les contrôleurs démocratiques doivent disposer de leurs propres outils d'inférence, de leurs modèles indépendants et de leurs contre-simulations pour auditer la proposition sans dépendre de l'interface fournie par le promoteur du modèle. 4. **Le pouvoir effectif de veto et de suspension : ** En cas de doute légitime sur l'impartialité ou la régularité d'un traitement, l'organe démocratique doit pouvoir geler immédiatement le déploiement du système sans risquer de sanctions économiques.

3. La gouvernance démocratique de l'infrastructure

L'extension politique de DHITL concerne l'échelon le plus fondamental : la gouvernance des infrastructures de calcul et des ensembles de données d'apprentissage.

On ne peut pas prétendre préserver la souveraineté démocratique si les modèles d'intelligence artificielle utilisés par les ministères, les tribunaux, les hôpitaux et les universités d'une nation sont hébergés sur des nuages informatiques extraterritoriaux soumis aux lois d'extraterritorialité de puissances étrangères (comme le *Cloud Act* américain).

Un système d'IA véritablement aligné sur la démocratie exige que le peuple souverain, par l'entremise d'institutions indépendantes et de biens communs certifiés : - contrôle la chaîne logistique du calcul (*compute*) ; - puisse auditer les pondérations mathématiques des modèles de référence ; - participe à la qualification contradictoire des corpus servant à l'entraînement public.

Sans DHITL, le gouvernement par les algorithmes réalise le vieux rêve de la technocratie autoritaire : une administration des choses sans citoyens, où l'humain n'est plus qu'un spectateur impuissant de sa propre déposssession.

PrivAI n°1 Chapitre 10 : L'infrastructure est l'AI Safety

Compute, données, énergie, modèles et dépendances

Chapitre 10 : L'infrastructure est l'AI Safety

1. La matérialité d'acier et de watts

L'idéologie numérique a longtemps propagé l'illusion d'une informatique désincarnée. Les métaphores évanescentes du « cloud », du « cyberspace » ou des « algorithmes virtuels » occultent la réalité physique la plus brutale : l'intelligence artificielle est **une des industries les plus lourdes, les plus centralisées et les plus énergivores de l'histoire humaine**.

L'intelligence artificielle contemporaine, c'est : - des centaines de milliers d'accélérateurs graphiques (GPU, TPU) gravés par une unique fonderie mondiale (TSMC à Taïwan) selon des procédés nanométriques extrêmes ; - des centres de données monumentaux consommant autant d'électricité qu'une agglomération de plusieurs millions d'habitants ; - des millions de mètres cubes d'eau douce évaporés pour refroidir les baies de serveurs ; - des câbles sous-marins transocéaniques contrôlés par les oligopoles de la connectivité mondiale.

Prétendre concevoir une « AI Safety » qui se limiterait à des filtres de conversation éthiques, à des comités de déontologie ou à des déclarations de bonnes pratiques, tout en abandonnant la possession du matériel et de l'énergie à trois ou quatre conglomérats transnationaux, est une hypocrisie politique insoutenable.

La règle d'acier posée par PrivAI est limpide : **l'infrastructure est l'AI Safety**. Qui ne possède pas son calcul ne possède pas sa liberté.

2. Dépasser le modèle du pod : PrivAI et le protocole Solid

Dans l'histoire de la résistance au Web centralisé, le projet **Solid** initié par Tim Berners-Lee a représenté une avancée conceptuelle majeure : rendre à l'utilisateur le contrôle de ses données personnelles en les hébergeant dans des espaces décentralisés (**Personal Online Data Stores** ou **Pods**), la plateforme devant demander l'accès à ces données pour chaque service.

PrivAI salue cet effort pionnier mais constate ses limites face à l'âge des modèles génératifs et agentiques.

| Dimension | Approche Solid (Web décentralisé) | Approche PrivAI (Souveraineté cognitive) | |---|---|---| | **Objet central** | Les données statiques (fichiers, contacts, profils). | L'agence, les représentations, le calcul et les actes opposables. | | **Lieu d'action** | Où sont stockées les données (Pod personnel). | Qui exécute l'inférence et sous quelle chaîne de mandat. | | **Modèle d'accès** | Autorisation de lecture/écriture via API. | Projection cognitive bornée KYS et non-substitution politique. | | **Imputabilité** | Gestionnaire de clés cryptographiques. | Requis probatoires, traçabilité des actes et chaîne de

responsabilit . |

PrivAI ne se contente pas de sanctuariser le lieu du stockage : il sanctuarise ****le moteur d'inf rence et la cha ne de d cision****. Avoir ses donn es dans un coffre personnel ne prot ge de rien si, pour les analyser ou r pondre   une convocation administrative, on est oblig  de les envoyer dans le mod le propri taire d'un tiers qui les exploitera pour affiner sa domination institutionnelle.

3. Le salut par les mod les ouverts et le calcul local

La ligne de d fense de la souverainet  humaine repose sur le d veloppement vigoureux et non n gociable de ****l' cosyst me open-weights et local-first**** :

1. ****L' mancipation du mod le local : **** L'optimisation algorithmique, la quantification (4-bit, 2-bit) et les progr s des puces grand public permettent d sormais d'ex cuter des mod les de plusieurs dizaines de milliards de param tres sur des ordinateurs individuels ou des serveurs locaux associatifs. 2.

****L'immunit  contre la censure et la coupure : **** Un mod le tournant en local sur une station de travail hors-ligne ne peut  tre ni d sactiv    distance, ni censur  par une mise   jour silencieuse de conditions d'utilisation, ni soumis   une coupure de r seau ordonn e par une puissance  trang re. 3. ****La transparence int grale des poids : **** Seuls les mod les dont les poids sont publics et inspectables permettent de certifier l'absence de portes d rob es, de filtres d'influence id ologique clandestins ou de t l m trie extractive.

La souverainet  cognitive n'est pas un slogan : c'est un poste de calcul personnel, reli    une  nergie ma tris e, ex cutant un mod le inspectable, au service d'un esprit libre.

PrivAI n°1 Chapitre 11 : Des individus capables ensemble

Articulation avec les communs cognitifs sans capture collective

Chapitre 11 : Des individus capables ensemble

1. Le piège du collectivisme cognitif

Face à la toute-puissance des oligopoles de l'IA, une réponse spontanée consiste à invoquer les vertus exclusives du « collectif » ou de « l'intérêt général ». Il suffirait, affirme-t-on, de nationaliser les modèles ou de créer de grands consortiums publics pour réconcilier l'intelligence artificielle avec le peuple.

L'histoire politique et l'analyse de sécurité démocratique incitent à une méfiance absolue envers cette fausse solution.

Un commun mal gouverné ou une structure étatique centralisée peuvent se révéler tout aussi prédateurs pour la liberté humaine qu'une corporation privée. C'est le cas de l'« Objection 7 » soulevée dans « Democratic AI Safety » :

> « Le risque de capture du commun : Un bien commun cognitif peut être capturé de l'intérieur par une oligarchie bureaucratique, dévoyé par des intérêts corporatistes subventionnés, ou absorbé par un appareil d'État répressif pour imposer une vérité officielle et traquer les dissidents.

La souveraineté collective ne saurait être un substitut magique à la souveraineté personnelle : « un groupe d'individus domunis et asservis ne forme pas une communauté libre ; il forme un troupeau manipulable. »

Pour que les communs soient authentiquement émancipateurs, ils doivent reposer sur des personnes physiques elles-mêmes outillées, capables de dissidence, d'audit contradictoire et de sécession si l'institution dérive.

2. Le principe confédéral : « Renforcer, ne pas cloner »

Pour articuler l'autonomie absolue de la personne et la puissance d'action collective, l'architecture des Livres Vivants et de PrivAI applique une règle constitutionnelle stricte : « la confédération sans subordination ».

Dans cette approche : - « L'individu conserve son ancre : Ses écrits, ses preuves, ses profils KYC et ses jumeaux lui appartiennent en propre. Nulle plateforme, nulle association ne peut s'en proclamer propriétaire. - La mise en commun se fait par renforcement : On ne fusionne pas les consciences ni les bases de données dans un lac géant anonyme ; on tisse des liens hypertexte traçables et des contrats de projection partagés (« Renforcer, ne pas cloner »).

- « L'infrastructure commune reste neutre : Des structures de soutien comme l'association C.O.R.S.I.C.A. ou l'Institut Mariani peuvent mettre à disposition des serveurs d'inférence, des hébergements statiques ou des espaces de débat public, mais elles n'interviennent jamais comme censeurs éditoriaux ni comme représentants juridiques obligés des auteurs.

Chaque Livre Vivant, chaque citoyen outillØ reste le maître souverain de sa parole et de ses engagements.

3. L'alliance fØconde : PrivAI et Cogentia Commons

Cette dialectique trouve son incarnation technique dans la complØmentaritØ entre **PrivAI** et **Cogentia Commons** :

““text SOUVERAINETÉCOGNITIVE INTÉGRALE
4 4 PrivAI Cogentia Commons
- Jumeau personnel - MØmoire partagØe - Profils bornØs -
DØlibØration DHITL - Secret lØgitime - Savoirs vØrifiØs - Bouclier
cognitif - Preuves publiques
(Le for intØrieur (L’agora dØmocratique et la dØfense)
et la coopØration) ““

1. **PrivAI est le bouclier privØ :** Il protØge le citoyen contre l'intrusion, garantit la confidentialitØ de ses raisonnements intimes, gØre ses dØlØgations d’actes et lui permet de se dØfendre àarmes Øgales face aux machines des personnes morales. 2. **Cogentia Commons est l’espace public : ** Il mutualise les enquØtes citoyennes, documente les dØrives institutionnelles, confronte les thØories àl’Øpreuve des faits (Seconde MØthode) et bâit des corpus de rØfØrence opposables au pouvoir.

L’individu capable et la communautØ solidaire cessent de s’opposer : le premier nourrit le second de ses dØcouvertes libres ; le second protØge le premier en garantissant l'accØs àune vØritØ partagØe et vØrifiable.

PrivAI n°1 Chapitre 12 : PrivAI comme Reality Test

Mesurer les capacités réellement rendues à la personne

Chapitre 12 : PrivAI comme Reality Test

1. Le refus de la prophétie sans Øpreuve

Les discours sur l'intelligence artificielle souffrent d'une inflation rhétorique dévastatrice. Entre le messianisme des industriels de la Silicon Valley promettant l'émancipation totale de l'humanité et le catastrophisme spectaculaire des théoriciens de l'alignement annonçant l'extinction imminente de l'espèce, les citoyens sont pris en Øtau entre deux formes de sidération passive.

PrivAI refuse expressément ces facilités discursives. Fidèle aux préceptes de la Seconde Méthode instituée par Jean Hugues Robert, le projet n'entend être jugé ni sur ses déclarations d'intention, ni sur son élégance typographique, ni sur la subtilité de ses concepts juridiques.

Il n'entend être jugé que sur son **contact brutal et mesurable avec le Réel**.

La question directrice qui gouverne l'ensemble de cette entreprise intellectuelle et technologique est d'une simplicité tranchante :

> **« Après intervention de PrivAI, la personne physique dispose-t-elle RÉELLEMENT de davantage de capacité autonome, vérifiable et révocable qu'avant ? »**

Si la réponse est négative si l'utilisateur d'un jumeau ou le lecteur de ce Livre Vivant reste aussi démuné, aussi manipulable et aussi dépendant des serveurs des oligopoles qu'auparavant, alors PrivAI aura échoué, n'étant qu'un bavardage philosophique de plus.

Si la réponse est affirmative, alors nous aurons tracé une brèche concrète dans le mur de la domination institutionnelle.

2. Le protocole des cinq Øpreuves de Réalité

Pour transformer cette interrogation en protocole d'audit opposable, PrivAI soumet chaque avancée technique ou doctrinale à **cinq Øpreuves de vérité incontournables** (*Reality Tests*) :

Épreuve 1 : Le test de portabilité radicale (Migration-Tested) L'utilisateur peut-il extraire l'intégralité

Épreuve 2 : Le test de résistance au secret institutionnel Face à une décision automatisée d'une

Épreuve 3 : Le test d'égalité procédurale Un citoyen seul, appuyé par son jumeau souverain et

Épreuve 4 : Le test de révocation matérielle KYS Lorsque l'utilisateur coupe une autorisation d'a

3. Conclusion du numéro 1 : L'appel au contre-pouvoir cognitif

À la question inaugurale de ce premier numéro :

> **« Qui restera souverain à l'âge des personnes morales augmentées par l'IA ?
»**

La réponse dépend désormais de notre volonté collective et individuelle.

Si nous persistons dans la naïveté des chartes d'éthique sans contrainte, si nous nous contentons de supplier les géants du calcul de « bien se comporter », si nous acceptons de déléguer la justice, l'enseignement, la médecine et le vote à des boîtes noires statistiques dont les maîtres sont invisibles, alors la souveraineté humaine aura vécu. Nous serons les serfs consentants d'un féodalisme cybernétique.

Mais une autre voie est ouverte.

Elle commence par le refus de l'alibi algorithmique. Elle passe par l'appropriation méthodique de nos propres infrastructures de calcul, de nos modèles ouverts et de nos chaînes de preuve locales. Elle s'accomplit dans l'alliance lucide d'individus capables, solidaires au sein de communs démocratiques inaliénables.

La machine n'est pas le maître. L'institution n'est pas un dieu. L'humain reste le seul sujet de droit, de souffrance, de parole et d'espérance.

C'est à cette souveraineté conquise et défendue pied à pied que ce Livre Vivant est dédié.